

0000249-33.2021.8.26.0545

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Leonardo Marzola Colombini

Comarca: Atibaia

Foro: Foro de Atibaia

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 4708/2021 - Delegacia de Polícia de Atibaia

Autor:

Justiça Pública

Réu:

AIRTON LIMA DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo Marzola Colombini

Vistos.

Em cumprimento ao quanto determinado, em sede de HC, pelo C. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Atibaia

Foro de Atibaia

3ª Vara Criminal

Rua Doutor José Roberto Paim, 99, Atibaia-SP - cep 12940-910

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000249-33.2021.8.26.0545 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000249-33.2021.8.26.0545

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 4708/2021 - Delegacia de Polícia de Atibaia

Autor:

Justiça Pública

Réu:

AIRTON LIMA DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo Marzola Colombini

Vistos.

Em cumprimento ao quanto determinado, em sede de HC, pelo C. Superior Tribunal de Justiça (concessão do tráfico privilegiado - redutor), apesar do trânsito em julgado, passo a fixar a fração do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Desta forma, ante a diversidade de espécies de drogas (5 porções de maconha, 29 de cocaína e 07 de crack) e a sua natureza (sobretudo da cocaína e do crack), razoável se mostra a fixação da fração intermediária de metade (1/2).

Assim, na terceira fase de fixação da pena, em função do referido redutor, a pena será fixada em 2 anos e 6 meses de reclusão, e 250 dias-multa.

Em função da primariedade do réu e da quantidade de pena, será fixado o regime aberto.

Possível, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, no valor de 1 salário mínimo, a ser destinada a entidade social. Neste particular, de se observar que a fixação de duas penas restritivas (ao invés de uma, além da pena de multa) é a que melhor atende à finalidade preventiva e repressiva do Direito Penal no caso concreto, tendo em vista a diversidade de drogas e de sua natureza, além do fato da pena ultrapassar em muito o limite de 1 ano, cf. art. 44, do Código Penal.

Ante o exposto, mantido o restante da sentença e também do dispositivo, salvo no que se refere à aplicação do redutor (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas), com a fixação da nova pena em 2 anos e 6 meses de reclusão, além de 250 dias-multa, em regime aberto, substituição a pena privativa de liberdade em duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, no valor de 1 salário mínimo, quantia esta a ser destinada a entidade social definida pelo Juízo das execuções.

Expeça-se imediatamente alvará de soltura clausulado em favor do réu Airton Lima dos Santos.

Após, comunique-se ao Deecrim e expeça-se nova guia à VEC.

P. I. Retificando-se.

Atibaia, 01 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA